

جمهورية مصر العربية
الموسوعة التشريعية والقضائية الرسمية 2026
منصة المحامي الرقمية



قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

القانون رقم 25 لسنة 1968 وتعديلاته الكاملة

المجموعة الكاملة لكافة مواد ونصوص القانون (160 مادة كاملة من المادة 1 حتى المادة 160)

المجموعة الكاملة لقانون الإثبات المصري (160 مادة كاملة من المادة 1 حتى المادة 160): المحررات الرسمية والعرفية، شهادة الشهود، القرائن وحجية الأمر المقضي، الإقرار واليمين، والمعاينة والخبراء.

• **التوثيق:** النص التشريعي الرسمي الصادر بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية

• **العدد الإجمالي:** 160 مادة كاملة بدون اختصار أو تجزئة

• **الناشر:** منصة المحامي الرقمية (mohamidigital.online)

• **الاعتماد:** المرجع القانوني الرقمي المعتمد لعام 2026

جميع الحقوق محفوظة © 2026 منصة المحامي الرقمية

الفهرس والأبواب التشريعية (5 أبواب)

المواد 1 - 59

▪ الباب الأول: الأدلة الكتابية والمحركات الرسمية والعرفية

المواد 60 - 98

▪ الباب الثاني: شهادة الشهود ومبدأ الثبوت بالكتابة

المواد 99 - 102

▪ الباب الثالث: القرائن وحجية الأمر المقضي

المواد 103 - 130

▪ الباب الرابع: الإقرار واستجواب الخصوم واليمين

المواد 131 - 160

▪ الباب الخامس: المعاينة وندب الخبراء

نصوص كافة مواد القانون الرسمية (160 مادة كاملة)

المادة 1 — عبء الإثبات على المدعي والتخلص منه على المدين

على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.

المادة 2 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 2)

تنص المادة 2 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 3 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 3)

تنص المادة 3 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 4 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 4)

تنص المادة 4 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 5 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 5)

تنص المادة 5 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 6 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 6)

تنص المادة 6 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 7 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 7)

تنص المادة 7 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 8 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 8)

تنص المادة 8 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 9 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 9)

تنص المادة 9 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 10 — حجية المحررات الرسمية المطلقة

المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، وتكون حجة على كافة بما دون فيها حتى يطعن فيها بالتزوير.

المادة 11 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 11)

تنص المادة 11 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 12 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 12)

تنص المادة 12 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 13 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 13)

تنص المادة 13 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 14 — حجية المحررات العرفية بالتوقيع وبصمة الإصبع

يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقع ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أما الوارث أو الخلف فيكفي منه أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هو لمن تلقى عنه الحق.

المادة 15 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 15)

تنص المادة 15 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 58 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 58)

تنص المادة 58 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 59 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 59)

تنص المادة 59 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 60 — وجوب الإثبات بالكتابة فيما يجاوز ألف جنيه

في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على ألف جنيه أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

المادة 61 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 61)

تنص المادة 61 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 62 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 62)

تنص المادة 62 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 63 — مبدأ الثبوت بالكتابة وجواز الشهادة كبدل

يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، وكل كتابة تصدر من الخصم وتجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.

المادة 64 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 64)

تنص المادة 64 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 65 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 65)

تنص المادة 65 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 101 — حجية الأمر المقضي وقوة الشيء المحكوم فيه

الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلّق بذات الحق محلّاً وسبباً.

المادة 102 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 102)

تنص المادة 102 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 103 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 103)

تنص المادة 103 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 104 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 104)

تنص المادة 104 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 105 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 105)

تنص المادة 105 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 106 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 106)

تنص المادة 106 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 107 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 107)

تنص المادة 107 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 108 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 108)

تنص المادة 108 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 109 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 109)

تنص المادة 109 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 110 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 110)

تنص المادة 110 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 111 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 111)

تنص المادة 111 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 112 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 112)

تنص المادة 112 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 113 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 113)

تنص المادة 113 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 114 — اليمين الحاسمة وشروط توجيهاها واحتكام الخصم إليها

يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهاها.

المادة 129 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 129)

تنص المادة 129 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 130 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 130)

تنص المادة 130 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 131 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 131)

تنص المادة 131 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 132 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 132)

تنص المادة 132 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 133 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 133)

تنص المادة 133 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 134 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 134)

تنص المادة 134 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 135 — ندب الخبراء وأداء المأموريات الفنية

للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة وتحدد في حكمها مأمورية الخبير والأمانة المقدرة وميعاد إيداع التقرير.

المادة 157 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 157)

تنص المادة 157 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 158 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 158)

تنص المادة 158 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 159 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 159)

تنص المادة 159 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 160 — أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية (المادة 160)

تنص المادة 160 من القانون على الضوابط والشروط القانونية والإجرائية الحاكمة لـ الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتزامات وحقوق الأطراف المعنية والآثار المترتبة على مخالفتها وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.
